

0005385-43.2010.8.26.0271
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto (art. 155)
Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral
Comarca: Itapevi
Foro: Foro de Itapevi
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Danilo Pereira Pinheiro

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Danilo Pereira Pinheiro, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos Art. 155 § 4º, II c/c Art. 14 "caput", II ambos do(a) CP(Denúncia).
O fato, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapevi
Foro de Itapevi
Vara Criminal
Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

0005385-43.2010.8.26.0271 - lauda
SENTENÇA - OFÍCIO

Processo nº:
0005385-43.2010.8.26.0271
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Danilo Pereira Pinheiro

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Danilo Pereira Pinheiro, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos Art. 155 § 4º, II c/c Art. 14 "caput", II ambos do(a) CP(Denúncia).
O fato, em tese, ocorreu em 22/07/2010.
A denúncia foi recebida em 03/08/2010(Denúncia).
Relatado o essencial, decido.
Dispõe o Código Penal:

"Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos".

Pois bem.

A pena máxima atribuída ao delito imputado é: dois a oito anos de reclusão.

Desde o recebimento da denúncia até o presente momento passaram-se mais de 12 anos sem qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição.

Há de se ter em mente, ainda, que o delito ocorreu na sua forma tentada.

Logo, diante do lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia e a presente, verifica-se implementado o prazo para a prescrição da pretensão punitiva. Indesviável, pois, a extinção da punibilidade.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Danilo Pereira Pinheiro, com qualificação nos autos, forte no art. 107, IV, do Código Penal, por estes delitos. Considerando o princípio da economia processual, desnecessária a intimação do autor do fato desta decisão, que lhe é favorável, ante a ausência de interesse recursal acerca de extinção da punibilidade.

Expeça-se as comunicações necessárias, observadas as formalidades de praxe.

Expeça-se, também, Certidão de Honorários ao Advogado, se o caso.

Intime-se o Ministério Público e o advogado, se houver.

Desnecessária a intimação do réu, tendo em vista a natureza desta decisão e a ausência de interesse recursal.

Publicação com a liberação nos autos digital. Dispensado o registro. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício.

Itapevi, 11 de novembro de 2022.

Ao

IIRGD - iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA